

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 884/2542	นาย ศักดิ์ชัย เตชะเกรียงไกร กับพวก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สม ชัย เต็ม บัณฑิต กับพวก	โจทก์
	กระทรวงมหาดไทย กับพวก	จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 271

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5

พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 80

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 147/2541 ที่ให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่เป็นคำสั่งทางปกครองตามความหมายในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เมื่อโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดอ้างว่าจำเลยทั้งสามออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นคำสั่งที่ลงนามโดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขัดต่อพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 มาตรา 80 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ ดังนั้นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวย่อมเป็นการโต้แย้ง สิทธิของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 55 โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาลยุติธรรมและ โจทก์
ร่วมทั้งเจ็ดชอบที่จะร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา
271 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 80 วรรคหนึ่ง ที่
บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่นั้น
ไม่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าเป็นอำนาจโดยเฉพาะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยและมีได้กำหนดห้ามมิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทำการแทนแต่อย่างใด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 38 แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งกระทรวง
มหาดไทยที่ 610/2540 มอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 ให้จำเลยที่ 2 ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทยปฏิบัติ
ราชการแทนได้ เมื่อคำสั่งดังกล่าวว่ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้
จำเลยที่ 2 มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือ การ
ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานของกรมการปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับ การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น เช่นนี้ จำเลยที่ 2 จึงมีอำนาจ ใช้ดุลพินิจปฏิบัติราชการภายในขอบเขต
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยออกคำ
สั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 147/2541 ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้

โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ฟ้องว่า เดิมโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดเป็นสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างอยู่ในวาระมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกสภาจังหวัดซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะครบวาระตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด จึงเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 จนกว่าจะครบวาระ จำเลยที่ 1 โดยคำแนะนำอันมิชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3 ได้ออกคำสั่งที่ 147/2541 ให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2541 โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ขัดต่อพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 80 ซึ่งไม่ได้ให้อำนาจจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้และในคำสั่งก็ไม่มีข้อความใดอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจจำเลยที่ 2 ลงนามแทนจำเลยที่ 1 ได้ นอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวก็ไม่ชอบด้วยเหตุผลและกฎหมายหลายประการเป็นการแทรกแซงกิจกรรมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นองค์การปกครองท้องถิ่นที่กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระในการบริหารอันเป็นการขัดรัฐธรรมนูญอีกด้วยคำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่ 147/2541 จึงเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด โดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด เสียหายเสียหายสิทธิในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ทำให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด ได้รับความเสียหายโจทก์

ทั้งยี่สิบเอ็ด ขอเรียกค่าเสียหายคนละ 10,000 บาทรวมเป็นเงิน 210,000 บาท โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดโต้แย้งคำสั่งของจำเลยที่ 1 เพื่อให้ยกเลิกคำสั่ง แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉยทั้งจำเลยที่ 3 ได้ดำเนินการเพื่อเลือกตั้งตามคำสั่งอันมิชอบของจำเลยที่ 1 ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่ 147/2541 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541 และห้ามมิให้จำเลยที่ 3 ดำเนินการเลือกตั้งตามคำสั่งดังกล่าว กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด คนละ 10,000 บาทรวมเป็นเงิน 210,000 บาท

นายสมชัย เต็มบัณฑิต นายรังสรรค์ พูนสิทธิโชค นายวิวัฒน์ชนะวงศ์วิสุทธิ นายกฤษฎา จริยะวรกุล นายไพจิตร สิงห์น้อยนายดาบตำรวจธีระวิทย์ ทองสุทธิ และ นายบุญถึง ทองกระจายยื่นคำร้องสอดว่าผู้ร้องทั้งเจ็ดเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเนื่องจากต่างเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกับโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และได้รับผลเสียหายจากการออกคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ของจำเลยทั้งสาม หากศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามแพ้คดี ย่อมทำให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด คงสมาชิกภาพในการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปและมีผลให้ผู้ร้องทั้งเจ็ดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปด้วย เช่นกันจึงขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมและขอเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสามคนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาทศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยทั้งสามให้การว่า คำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ดังกล่าว นั้นชอบด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 20 และมาตรา 38 พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีบทมาตราใดห้ามมิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จำเลยที่ 1) มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 มีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัด (จำเลยที่ 3) อีกทั้งไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดและไม่มิตติคณะรัฐมนตรีกำหนดเรื่องการมอบ

อำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจเรื่องนี้ไว้ ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับราชการงานของกรมการปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อยู่ในความรับผิดชอบและอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 4 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 มาตรา 19, 20 และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 8 เมื่อจำเลยที่ 3 ให้คำแนะนำแก่จำเลยที่ 1 โดยแสดงเหตุผลตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 147/2541 และจำเลยที่ 1 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ทำหน้าที่ต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และทางราชการได้ตลอดจนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งปฏิบัติราชการแทนจำเลยที่ 1 จึงมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดจึงพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ทันที ไม่มีสิทธิโต้แย้ง และไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ซึ่งเป็นคำสั่งของฝ่ายบริหารที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 3 ขอบที่จะดำเนินการเลือกตั้งตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 147/2541 ได้ จำเลยทั้งสามไม่ได้มีส่วนได้เสียในการออกคำสั่ง จำเลยที่ 3 ไม่เคยสร้างปัญหาท้าทาย แทรกแซงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวางตัวเป็นกลางตลอดมา จำเลยที่ 3 เห็นว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 16 ธันวาคม 2540 ไม่ชอบ เพราะสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมจึงออกคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุม และเรียกประชุม

ใหม่โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษาว่าการประชุมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่คดีก็ยังไม่ถึงที่สุด เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายโดยต่างต้องการเข้าไปมีตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเหตุให้ประชาชนสับสนว่าใครดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์กันแน่ เพราะมีการแต่งตั้งถึง 2 คน จำเลยที่ 3 มีหน้าที่กำกับดูแล ย่อมมีอำนาจเชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจาเพื่อยุติปัญหาเมื่อการเจรจาไร้ผล จึงเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีในสายตาประชาชน นำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบกับเกิดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก่อให้เกิดปัญหาการบริหารงานการเบิกจ่ายงบประมาณการอนุมัติ การอนุญาตต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นคำแนะนำของจำเลยที่ 3 ที่เสนอต่อจำเลยที่ 1 ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้ผู้ถูกโต้แย้งสิทธิหรือเสียสิทธิจากคำสั่งดังกล่าวนำคดีมาฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เมื่อเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดได้รับความเสียหายแต่อย่างใดจำเลยทั้งสามจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ดขอให้ยกฟ้อง กับให้จำเลยที่ 3 ดำเนินการเลือกตั้งตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ต่อไป โดยให้จำเลยที่ 1 กำหนดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า จำเลยที่ 1 ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และมีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0313.1/ว. 3580 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ถือปฏิบัติตามคู่มือในการเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์ การ

บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตามคู่มือปฏิบัติดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้ ให้งดสืบพยานทั้งสองฝ่าย และวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง แต่คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 147/2541 ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะลงนามโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจและมูลเหตุอันนำไปสู่การออกคำสั่งยุบสภาต้องเป็นเพราะความผิดของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ แต่กรณีนี้ กลับออกคำสั่งยุบสภาทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของสภาเลยโดยเฉพาะเหตุผลที่อ้างในคำสั่ง ก็เป็นเหตุผลที่ไม่ชอบธรรมในทางปกครอง เมื่อคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ โจทก์และโจทก์ร่วมยังคงดำรงสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปจึงไม่เสียหาย กรณีไม่เป็นละเมิด พิพากษาว่าคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 147/2541 เรื่อง ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541 ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนเสีย ห้ามมิให้จำเลยที่ 3 ดำเนินการเลือกตั้งตามคำสั่งดังกล่าวคำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องที่จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ว่า โจทก์ทั้งสี่สืบเถิด และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากสมาชิกภาพของโจทก์ทั้งสี่สืบเถิด และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดสิ้นสุดลงแล้วโดยคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ของจำเลยที่ 1 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 147/2541 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541 อันเป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 282 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หากโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และโจทก์ร่วม ทั้งเจ็ดยังต้องการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป อีกย่อมมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้จำเลยทั้งสามให้การว่า คำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ของจำเลยที่ 1 เป็นคำสั่งที่ชอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 4, 20 และ 38 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 มาตรา 19, 20 และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 80 และคำสั่งดังกล่าวเป็น คำสั่งที่จำเลยทั้งสามในฐานะฝ่ายบริหารใช้อำนาจบริหารในการควบคุมดูแลตรวจสอบ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ฝ่ายบริหารใช้ดุลพินิจออกคำสั่งต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ การอนุญาต การลงโทษทางวินัยข้าราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การออกคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จนถึง นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้ผู้ถูกโต้แย้งสิทธิหรือเสียสิทธิจากการออกคำสั่งของฝ่าย บริหารนำคดีมาฟ้องต่อศาลยุติธรรม เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของฝ่ายบริหารดังกล่าว ได้เห็นว่า คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 147/2541 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541 ที่ให้ยุบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่เป็นคำสั่งทางปกครองตามความหมายของคำว่า "คำสั่ง ทางปกครอง" ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เมื่อโจทก์ทั้งยี่สิบเอ็ด และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดอ้างว่าจำเลยออกคำสั่งทางปกครอง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 147/2541 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541 ที่ให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ลงนามโดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขัดต่อพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 80 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่
ดังนี้ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของ
โจทก์ทั้งสี่สืบเถิด และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 55 โจทก์ทั้งสี่สืบเถิดจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาลยุติธรรมและโจทก์
ร่วมทั้งเจ็ดชอบที่จะร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา
271 อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามในปัญหานี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามประการต่อมาที่ว่าจำเลยที่ 2 มีอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งกระทรวง
มหาดไทย ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้หรือไม่นั้น พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 80 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่ารัฐมนตรีโดย
คำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ ศาลฎีกาคณะคดีปกครองโดย
มติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ชัดแจ้งว่าเป็นอำนาจโดย
เฉพาะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีได้กำหนดห้ามมิให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
กระทำการแทนแต่อย่างใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 20 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.
2534 ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 610/2540 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2540 มอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 ให้จำเลยที่ 2 ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการ
แทนได้เมื่อตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจ
ให้จำเลยที่ 2 มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ หรือการ

ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานของกรมการปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเช่นนี้จำเลยจึงมีอำนาจใช้ดุลพินิจปฏิบัติราชการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบแทนรัฐมนตรืว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 147/2541 เรื่องยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541จึงชอบแล้วอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามในข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ดวงมัลย์ ศิลปอาชา-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>